



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1313 del 13/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 del 12/08/2026

PROPOSTA N. 2302 del 12/08/2026

**OGGETTO: PSC SS2 2014-2020- SUS.Servizi tecnici di PFTE, PE, DL, CSP ed emissione CRE dell'intervento
RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO Politeama.CUP: C86C22000070009.CIG:
B7E52B1D20.Liquidazione 2^ acconto**

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonch  la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso:

-che la Regione Calabria si   dotata nel proprio Programma Operativo Regionale –POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di una Agenda Urbana Sostenibile al fine di consentire alle citt  di assumere un ruolo importante nell'elaborazione di una Strategia integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile;

-che la Regione Calabria con deliberazione n. 326 del 25/07/2017 ha approvato gli indirizzi strategici per lo sviluppo urbano sostenibile in Calabria e le procedure delle azioni del POR Calabria 2014-2020 all'interno della strategia di sviluppo urbano sostenibile;

-che con nota del 19/01/2018, la Regione Calabria ha convocato questo Ente al tavolo di negoziazione dei fondi POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 le altre citt  dell'Agenda Urbana Calabrese;

-che per la Citt  di Lamezia Terme, sono previste risorse per complessivi   18.588.100,49;

Dato atto:

-che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 05/06/2018   stato approvato il documento strategico e relativi allegati per l'Agenda Urbana 2014-2020 della Citt  di Lamezia Terme;

-che con Delibera di Giunta Regionale n.283 del 04/07/2018 pubblicata sul Burc n.79 del 31/07/2018, sono stati approvati i documenti strategici dei comuni interessati tra cui quello della Citt  di Lamezia Terme;

-che in data 18/09/2018   stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e la Citt  di Lamezia Terme;

Visti:

-la DGR n. 320 del 26 ottobre 2020 che ha approvato la revisione del Programma a seguito della quale   stata garantita la copertura finanziaria delle operazioni selezionate nell'ambito della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile, Aree Urbane minori, a valere su risorse FSC;

-la DGR n.350 del 11/08/2021 che ha approvato l'elenco degli interventi delle Aree Urbane di dimensione inferiore, il nuovo Piano finanziario, lo schema Accordo di Programma per l'attuazione

della strategia di sviluppo urbano e ha demandato ai Dipartimenti regionali competenti tutti gli adempimenti conseguenziali;

-l'Accordo di Programma tra la Regione Calabria e l'area urbana di dimensione inferiore di LAMEZIA TERME Rep. 9779 sottoscritto in data 07/09/2021;

-che il suddetto Accordo di Programma demanda alla stipula di un'apposita Convenzione di finanziamento sottoscritta per ciascun intervento ed all'individuazione dei compiti dei Settori responsabili delle Azioni;

-la DGR n. 78 del 5/3/2022 ha istituito i capitoli relativi alle spese per la realizzazione degli interventi afferenti alle Aree Urbane di dimensione inferiore;

Considerato:

-che con successivi atti sono state perfezionate le Convenzioni con la Regione Calabria per l'attuazione delle singole azioni del Programma;

-che in data 20/07/2022 - Protocollo N. 0057039 - è stata stipulata Convenzione tra la Regione Calabria - Dipartimento Transizione digitale e Attività Strategiche ed il Comune di LAMEZIA TERME, relativamente alla realizzazione di una serie di operazioni indicate per un importo complessivo di € 3.751.600,00 tra i quali il Recupero funzionale e riuso del Teatro Politeama CUP: C86C22000070009 del predetto Accordo di Programma;

-che con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 23/05/2024, è stato conferito all'ing. Pasqualino Nicotera il ruolo di coordinatore della cabina di regia di Agenda Urbana di Lamezia Terme, nonché di dirigente degli interventi a valere sull'Asse 9 e sull'Asse 11 del Fondo FESR del Programma Agenda Urbana di Lamezia Terme;

-che con determina dirigenziale del Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale RG n. 203 del 14/02/2025 sono stati individuati i Rup per gli interventi previsti connessi alla realizzazione di opere pubbliche previste nel programma triennale OO. PP., a valere sul POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020- Asse 9 ed Asse 11 - Programma Agenda Urbana Città di Lamezia Terme;

-che per l'intervento sopra detto il RUP risulta essere la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk;

Dato atto:

-che l'azione di coordinamento tra il Comune e l'Ente finanziatore si è tradotta in un'interlocuzione continua con gli uffici dell'Autorità di Gestione della Programmazione Unitaria della Regione Calabria e con i Responsabili dei Dipartimenti regionali interessati, attraverso incontri bilaterali e successive proposte di rimodulazione finalizzate all'avanzamento delle operazioni ammesse al programma, giuste note prot. n. 58416 del 22/07/2024, prot. n. 88333 del 12/11/2024, prot. n. 0015917 del 25/02/2025, prot. n. 0016608 del 27/02/2025, prot. n. 0021194 del 18/03/2025, prot. n. 26146 del 02/04/2025;

-che in data 17 aprile 2025 si è tenuto presso il Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria il Comitato di Coordinamento per la discussione delle proposte di rimodulazione fatte pervenire dalle Città titolari di programmi di Agenda Urbana Poli Minori, tra cui la Città di Lamezia Terme;

-che sono state esaminate le proposte di rimodulazione fatte pervenire dal Comune di Lamezia Terme ed il cui esito positivo è riportato nel verbale sottoscritto dagli intervenuti ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 32453 del 22/04/2025;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 317 del 06/08/2025 con la quale è stato disposto:

-di approvare il QE rimodulato per la somma complessiva pari ad euro 328.265,00;

-di approvare la proposta di aggiudicazione della Trattativa Diretta Mepa n. 5553338 del 31/07/2025, CIG B7E52B1D20, a favore dell'operatore economico ARCHIMEDE ENGINEERING DI ELIA GUGLIELMO con studio in via VIA PROVINCIALE DELLE FRAZIONI,108- Bianchi, (CS) P.IVA02745020780, l'incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, del Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, emissione CRE nell'ambito dell'intervento di RECUPERO FUNZIONALE

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE REGISTRO GENERALE N. 1313

E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA-Programma Agenda Urbana Città di Lamezia Terme CUP: C86C22000070009, per un importo pari ad euro 38.000,00 oltre oneri contributivi 4% e Iva 22%, per un totale complessivo di euro 48.214,40;

Dato atto che l'opera è stata inserita nel piano triennale 2025-2027 approvato dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/04/2025 CUI: L00301390795202200008 per un importo complessivo pari ad euro 328.265,00;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 286 del 23/10/2025 con la quale è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica relativo a "RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA" CUP: C86C22000070009 redatto dall'ing. Elia Guglielmo e trasmesso con la nota prot. 81699/2025, CIG B7E52B1D20 conservato agli atti;

Richiamata la Determinazione dirigenziale RS n. 445 del 26/11/2025, RG n. 1997 del 26/11/2025 con la quale è stato disposto:

-di approvare, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA - CUP: C86C22000070009, CUI : L00301390795202200008 redatto dall'ing. Elia Guglielmo e trasmesso con la nota prot. 81699/2025, ammontante a complessivi € 328.265,00 (come da QE in premessa) e composto dai elaborati sopra elencati, non materialmente allegati e agli atti del Settore con fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione Calabria Sezione Speciale (PSC) - Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile (SUS) –Aree di dimensioni inferiori- Comune di Lametia Terme (CZ);

-di indire la procedura aperta ai sensi dell'rt 71 comma 3 del D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA "CUP: C86C22000070009, CIG: B93E85A866 per l'importo a base di gara pari ad euro ad € 236.863,66 di cui euro 35.762,62 per costi della manodopera, oltre € 6.280,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva 10% come per legge come da QE approvato agli atti;

Richiamate altresì:

-la determina dirigenziale RS n. 507 del 29/12/2025 con la quale è stato disposto di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'OE ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA 02911920797 con sede in Lamezia Terme (CZ), località ROTOLI AREA PIP LOTTO 56, l'appalto dei lavori relativi all' intervento denominato Teatro Politeama CUP: C86C22000070009, CIG: B93E85A866 per il ribasso offerto del 27,54 % e per un importo contrattuale che risulta quindi essere pari ad euro 167.210,59 oltre oneri di sicurezza pari ad euro 6.208,91 ed oltre Iva 10%;

-la determinazione dirigenziale RS n. 68 del 25/02/2026 con la quale si è disposto:

-di procedere alla correzione dell'errore materiale della somma impegnata in fase di impegno spesa limitatamente all'aggiudicatario ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA 02911920797;

-di dare atto che relativamente alla gara aperta per il RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA con fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione Calabria Sezione Speciale (PSC) - Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile (SUS) –ree di dimensioni inferiori- Comune di Lametia Terme (CZ);CUP: C86C22000070009, CIG: B93E85A866 la somma corretta in favore dell'OE ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA 02911920797 è pari ad euro 190.697,29 (di cui imponibile euro 173.361,17 oltre IVA 10% pari ad euro 17.336,12);

Considerato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C86C22000070009; CUI: L00301390795202200008; CIG: B93E85A866.

Atteso che in data 12/03/2026 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto, con l'operatore economico ECOTEC Sistemi di Telecomunicazioni S.r.l, Rep. 28880, n. racc. 18646 del 12/03/2026;

Considerato che con verbale del 07/04/2026, la Direzione Lavori ha preveduto alla consegna dei lavori;

Rilevato che i lavori sono regolarmente in corso;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 409 del 05/11/2025 con la quale è stato disposto di liquidare all'o.e: ARCHIMEDE ENGINEERING DI ELIA GUGLIELMO con studio in via VIA PROVINCIALE DELLE FRAZIONI,108- Bianchi, (CS) P.IVA02745020780, CF

*****, la somma complessiva di Euro euro 9.642,88 (di cui imponibile 7.600,00 ed euro 304,00 per oneri previdenziali pari al 4% della base imponibile ed oltre IVA 22% pari ad euro 1.738,88), quale 1^ acconto sull'incarico professionale per la redazione del PFTE, del PE, DL, del CSP, emissione CRE nell'ambito dell'intervento di "RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA"-CUP: C86C22000070009, CIG B7E52B1D20 tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. FATTPA 16_25 del 22/10/2025, acquisita in data 22/10/2025 al protocollo dell'Ente con il n. 82147;

Dato atto che il D.L. ELIA GUGLIELMO ha presentato in data 04/08/2026 a mezzo proto. n. 62049 il 1^ SAL a tutto il 03/08/2026 dell'importo di euro 87.738,64 oltre IVA 10% e il RUP ha emesso certificato di pagamento n.1 da cui emerge che il credito dell'impresa, detratte le ritenute e il recupero dell'anticipazione è pari a euro 87.738,64 e con l'aggiunta dell'IVA pari ad euro 8.773,86 si ottiene un totale di euro 96.512,50;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 8_26 del 06/08/2026 acquisita al protocollo dell'Ente n. 62766 del 06/08/2026 emessa dall' OE ARCHIMEDE ENGINEERING DI ELIA GUGLIELMO P.Iva IVA02745020780 dell'importo complessivo di euro 15.346,65 (imponibile euro 12.095,40, contributo cassa 4% euro 483,82, Iva 22% pari a euro 2.767,43) relativamente a 2^ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE al 1^ SAL;

Vista la dichiarazione da parte della ditta relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal Certificato di regolarità contributiva del 07/08/2026 agli atti ;

Dato atto che dall'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici, gestito dall'ANAC Non sono state individuate annotazioni;

Specificato che l'opera trova copertura nel capitolo n. 3896/0 piano dei conti 2.02.01.09.019 esercizio 2025;

Vista ed acquisita la documentazione, conservata agli atti d'ufficio, necessaria a comprovare il diritto del creditore;

Ritenuto, pertanto di dover liquidare la predetta fattura;

Attestato che:

- il sottoscritto RUP, Dott.ssa Dorota A.Luszczzyk nonché il Collaboratore RUP, Ing.Pasqualino Nicotera che hanno curato l'istruttoria amministrativo-tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza; di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16

del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20; procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Dato atto che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Date atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare all'OE ARCHIMEDE ENGINEERING DI ELIA GUGLIELMO P.IVA 02745020780 la spesa complessiva di euro 15.346,65 (di cui imponibile 12.095,40, contributo cassa 4% pari ad euro 483,82 e Iva 22% pari ad euro 2.767,43) relativamente a 2^ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 1^SAL tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica FATTP 8_26 del 06/08/2026 acquisita al protocollo dell'Ente n. 62766 del 06/08/2026;

di prelevare la somma totale occorrente pari ad euro 15.346,65 (di cui imponibile 12.095,40, contributo cassa 4% pari ad euro 483,82 e Iva 22% pari ad euro 2.767,43) dal capitolo n. 3896/0 piano dei conti 2.02.01.09.019 esercizio 2025 di cui alla determina Rs n 317 del 6/08/2025

di dare atto che è stato acquisito il CIG: B7E52B1D20 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti consequenziali;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

di dare atto che il Collaboratore del RUP è l.ing. Pasqualino Nicotera;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2302 del 12/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 12/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 335 del 12/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5289	1	1-364-1	*****	15.346,65

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.